

1501222-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... ainda o seguinte julgado:

Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Acusado surpreendido pela polícia na posse de 36,2 gramas de maconha, embalada individualmente, além de uma arma de fogo com numeração raspada, em sua cintura. Palavras dos policiais coerentes e seguras, com a nota de que pequenas contradições em seus depoimentos não têm o condão de invalidá-los por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501222-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501222-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2013451/2022 - 78º D.P. JARDINS, 221/22/342 - 78º D.P. JARDINS, AC4381-1/2022 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGUSTIN JAVIER CANTERO LOPEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Vistos.

AGUSTIN JAVIER CANTERO LOPES, qualificado às fls. 12, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 02/03), no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 16h40, na Alameda Jaú, nº 1777, Jardim Paulista, nesta Capital, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular marca Apple, modelo Iphone 11, avaliado em R\$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencente a André Mejia Camelo (fls. 09), conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 20 e 21.

Relata a inicial que, segundo o apurado, a vítima estava no local dos fatos manuseando seu celular quando o denunciado, determinado a praticar o crime de furto, passou de bicicleta em alta velocidade no palco dos acontecimentos, puxou o celular das mãos dela e fugiu em seguida.

Narra a exordial que, posteriormente, o denunciado se encontrou com Angel Gabriel Cabanas Farinas (fls. 10) e Arturo Enmanuel Doldan Carmona (fls. 11) e todos passaram a andar de bicicleta juntos. Em dado momento, policiais militares visualizaram o denunciado, Angel e Gabriel, notando que AGUSTIN trazia consigo um celular em suas mãos, de modo que optaram por abordá-los. Ao perceber que seria interceptado pelos policiais, o acusado jogou o celular no chão. Expõe a denúncia que, durante a abordagem, foram procedidas buscas pessoais em todos, mas nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, os policiais recuperaram o celular dispensado por AGUSTIN e conseguiram identificar a vítima, que confirmou que o aparelho havia sido subtraído. Por tal motivo, o denunciado foi preso em flagrante.

Segundo a acusação, em solo policial, Andre reconheceu o denunciado como o agente que subtraiu seu celular com uma bicicleta (fls. 22). Não reconheceu Angel e Gabriel como autores do crime (fls. 23).

Consta da denúncia, ainda, que, formalmente interrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 12).

Por decisão de fls. 47/48, proferida por ocasião da análise da prisão em flagrante, este foi homologado e ao réu foi concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares lá fixadas.

A defesa do acusado pugnou pela habilitação nos autos (fls. 62/63).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 11 de fevereiro de 2022 (fls. 83/84), oportunidade em que foi acolhida a negativa de proposta de acordo de não persecução penal.

O réu não foi localizado para receber a citação (87), mas apresentou defesa prévia (fls. 94/96).

Por decisão de fls. 97, por não configurada nenhum das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 20 de setembro de 2022, às 14h30min, bem como determinada a renovação da citação do acusado.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia, uma vez que demonstradas autoria e materialidade delitivas. Quanto à pena, pede pela fixação do mínimo legal, regime aberto para início do cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição diante da insuficiência probatória e, alternativamente, redução da pena em grau máximo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

A ação penal é procedente.

É certo que a materialidade do delito restou demonstrada na prova oral e documental produzida nos autos, em especial, o boletim de ocorrência nº AC4381-1/2022 do 78º DP Jardins (fls. 13/15), os depoimentos de fls. 06/07 e 08, os termos de declarações de fls. 09, 10 e 11, o termo de interrogatório de fls. 12, e auto de reconhecimento de pessoa de fls. 22, bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Em solo policial, a vítima ANDRÉ MEJIA CAMELO declarou (fls. 09) "QUE NA DATA DOS FATOS CAMINHAVA PELA AVENIDA PAULISTA E MANUSEAVA SEU IPHONE MOMENTO EM QUE REPENTINAMENTE UM RAPAZ NUMA BICICLETA, SEM DIZER NADA, ARREBATOU E SUBTRAIU SEU APARELHO CELULAR E FUGIU NA BIKE PELA VIA. QUE LOGO EM SEGUIDA, PORÉM, FICOU SABENDO QUE POLICIAIS MILITARES HAVIAM CONSEGUIDO PRENDER O FURTADOR E RECUPERARAM SEU IPHONE. QUE FOI AO LOCAL DOS FATOS E RECONHECEU SEU IPHONE FURTADO E HAVIA TRÊS RAPAZES DETIDOS E RECONHECEU SEM DÚVIDAS O ACUSADO AGUSTIN JAVIER LOPES COMO O AUTOR DO FURTO. QUE FICOU SABENDO ATRAVÉS DA POLÍCIA QUE ESTE ERA EXATAMENTE O

INDIVÍDUO QUE PORTAVA SEU APARELHO CELULAR. QUE OS OUTROS DOIS RAPAZES NÃO VIU OS MESMOS NO MOMENTO E NO LOCAL DO FURTO".

Ouvida em Juízo, a vítima disse que na Avenida Paulista, nesta cidade, utilizando seu aparelho celular, quando um indivíduo passou de bicicleta e furtou o aparelho. Afirmou que, em conversa com o policial, soube que o réu se deparou com uma blitz durante a fuga, se assustou e dispensou o aparelho, tendo sido preso em seguida. Disse, também, que estava em uma loja da Vivo quando entrou em contato com sua esposa e esta lhe informou que os policiais haviam feito contato com ela, porque o aparelho havia sido localizado. Afirmou que indicou onde estava, foi apanhado pelos policiais e conduzido até a delegacia, onde registrou a ocorrência e teve seu aparelho devolvido. Disse que, no momento do furto, o acusado estava acompanhado de outras pessoas, também em bicicletas, andando em bando, mas que não é possível afirmar que todos estavam cometendo crimes, e confirmou que foi apenas o réu que furtou seu aparelho celular.

O Condutor e primeira testemunha, LEONARDO FERREIRA DE JESUS, afirmou à autoridade policial (fls. 06/07): "QUE É POLICIAL MILITAR E NA DATA DOS FATOS JUNTAMENTE COM O PM LUCAS REALIZAVAM OPERAÇÃO E PATRULHAMENTO DE MOTOS NA REGIÃO DA PAULISTA MOMENTO EM QUE AVISTARAM TRÊS RAPAZES DE BICICLETAS EM FUGA PELA VIA E PERCEBERAM QUE UM DELES CARREGAVA NAS MÃOS UM APARELHO CELULAR. QUE EM VISTA AS SUSPEITAS FORAM AO ENCALÇO E REALIZARAM A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS ANGEL GABRIEL FARINAS; ARTURO ENMANUEL DOLDAN CARMONA E O ACUSADO AGUSTIN JAVIER CANTERO LOPES QUE CARREGAVA NAS MÃOS O APARELHO CELULAR E NA ABORDAGEM DISPENSOU O IPHONE NA VIA. QUE NA REVISTA PESSOAL EM ANGEL E ARTURO, TAMBÉM PARAGUAIOS, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM AMBOS. QUE EM RELAÇÃO AO IPHONE CONSEGUIRAM ATRAVÉS DOS CONTATOS LOCALIZAR O PROPRIETÁRIO QUE CONFIRMOU A SUBTRAÇÃO DO OBJETO. QUE A VÍTIMA ENTÃO COMPARECEU E RELATOU QUE UM RAPAZ NUMA BICICLETA MEDIANTE DESTREZA HAVIA SUBTRAÍDO O CELULAR. QUE A VÍTIMA APONTOU SEM DÚVIDAS PARA O ACUSADO AGUSTIN JAVIER COMO SENDO O AUTOR DO DELITO. QUE OS OUTROS DOIS RAPAZES NÃO FORAM RECONHECIDOS. QUE INDAGARAM O ACUSADO E ESTE CONFESSOU O DELITO. QUE EM VISTA DOS FATOS DEU VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE".

Sob o crivo do contraditório, LEONARDO disse que, junto de seus colegas de farda, estava realizando operação denominada "cavalo de aço", com o intuito de realizarem abordagem de veículos e motocicletas suspeitas. Afirmou que naquela ocasião observou 03 pessoas conduzindo suas bicicletas em velocidade considerável, sendo que uma delas, no caso, o réu, portava um aparelho celular nas mãos. Disse que o local é rota de fuga para meliantes que praticam crimes do tipo na Avenida Paulista e, por tal razão, decidiram realizar acompanhamento e abordagem, sendo que, durante a perseguição, o acusado e as outras duas pessoas empreenderam mais velocidade, sendo que aquele dispensou o celular, o qual foi recuperado por um dos policiais componentes da equipe. Afirmou que houve confissão do crime, sem saber ao certo se apenas o réu ou todos os 03 o fizeram, e disse que a vítima compareceu ao local e apontou o acusado como sendo o autor do delito.

A testemunha LUCAS NASCIMENTO BARROS, por sua vez, em solo policial, afirmou (fls. 08): "QUE É POLICIAL MILITAR E NA DATA DOS FATOS EM PATRULHAMENTO DE MOTOS AVISTARAM NA VIA TRÊS RAPAZES EM FUGA EM BICICLETAS E PERCEBERAM QUE UM DELES, ACUSADO IDENTIFICADO COMO AGUSTIN JAVIER CANTERO LOPES, CARREGAVA NAS MÃOS UM APARELHO CELULAR. QUE REALIZARAM A ABORDAGEM NOS SUSPEITOS E O ACUSADO AGUSTIN DISPENSOU NA VIA O IPHONE. QUE ATRAVÉS DO APARELHO CONSEGUIRAM LOCALIZAR A VÍTIMA E ESTA COMPARECEU AO LOCAL E RELATOU QUE UM RAPAZ NUMA BICICLETA MEDIANTE DESTREZA HAVIA SUBTRAÍDO SEU CELULAR. QUE A VÍTIMA APONTOU E RECONHECEU SEM DÚVIDAS O INDICIADO AGUSTIN JAVIER COMO O AUTOR DO FURTO. QUE OS OUTROS DOIS RAPAZES, TODOS PARAGUAIOS, NÃO FORAM RECONHECIDOS. QUE INDAGARAM O INDICIADO E ESTE CONFESSOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR. QUE EM VISTA DOS FATOS FORAM OS ENVOLVIDOS CONDUZIDOS A ESTA DISTRITAL".

Em Juízo, a referida testemunha afirmou que estava participando de uma operação policial denominada "cavalo de aço", quando observou 03 indivíduos em bicicletas, em alta velocidade, transitando pela via, sendo que um deles estava com um celular não, tendo, então, sido decidido pela equipe por realizarem a abordagem. Disse que os indivíduos não respeitaram a ordem de parada e aumentaram a velocidade, bem como

que em certo momento o celular foi dispensado, tendo sido localizado pelo depoente embaixo de um veículo parado na via, o qual era objeto de furto ocorrido na Avenida Paulista, conforme se apurou. Afirmou que a vítima compareceu na delegacia e reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

Ainda na fase inquisitiva, foram ouvidos Angel e Arturo.

ANGEL GABRIEL CABANAS FARINAS, declarou ao Delegado de Polícia (fls. 10) "QUE ESTAVA CAMINHANDO DE BICICLETA COM SEU AMIGO ARTURO NA REGIÃO DA PAULISTA E ENCONTRARAM COM SEU AMIGO AGUSTIN QUE TAMBÉM ESTAVA DE BICICLETA. QUE DEPOIS FORAM PARADOS PELA POLÍCIA MILITAR E FICOU SABENDO QUE AGUSTIN HAVIA FURTADO UM APARELHO CELULAR E ACABOU PRESO. QUE NÃO PARTICIPOU DE NENHUM FURTO E NÃO CARREGAVA NENHUM OBJETO. QUE NÃO POSSUI DOCUMENTO DE SUA BICICLETA. QUE NUNCA FOI PRESO ANTES". ARTURO ENMANUEL DOLDAN CARMONA, por sua vez, em solo policial, declarou (fls. 11) "QUE NA DATA DOS FATOS ESTAVA CAMINHANDO DE BICICLETA COM SEU AMIGO ANGEL PELA REGIÃO DA PAULISTA E ENCONTRARAM COM O AMIGO AGUSTIN. QUE ESTAVAM ANDANDO DE BICICLETAS E FORAM PARADOS PELA POLÍCIA MILITAR. QUE AGUSTIN HAVIA FURTADO UM APARELHO CELULAR E ACABOU PRESO. QUE NÃO PORTAVA NADA E NÃO PARTICIPOU DE NENHUM FURTO. QUE COMPROU SUA BICICLETA HÁ MUITOS ANOS MAS NÃO POSSUI OS DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE. QUE NUNCA FOI PRESO ANTES.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado afirmou (fls. 12) "QUE NÃO POSSUI ADVOGADO. QUE NA DATA DOS FATOS TRAFEGAVA COM SUA BICICLETA NA REGIÃO DA PAULISTA E ARREBATOU UM APARELHO CELULAR DE UM RAPAZ NA RUA. QUE EM SEGUIDA ENCONTROU COM SEUS AMIGOS ANGEL E ARTURO QUE TAMBÉM ESTAVAM DE BICICLETAS. QUE DEPOIS ACABOU PRESO PELA POLÍCIA MILITAR. QUE CONFESSA QUE FURTOU SOZINHO O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. QUE TINHA INTENÇÃO DE VENDER O APARELHO CELULAR. QUE JÁ FOI PRESO ANTES PELO CRIME DE FURTO".

Perante este Juízo, o réu negou a prática delitiva. Afirmou que, na ocasião dos fatos, estava andando de bicicleta pelo local e foi abordado por policiais que afirmaram que era ele o responsável pelo furto do aparelho celular. Disse que estava sozinho e que não conhece Angel e Arturo. Afirmou que não conhecia os policiais, nem a vítima, antes da data dos fatos. Disse que ficou calado durante seu interrogatório. Afirmou, também, que no momento e local dos fatos havia muitas pessoas por ali e que não dispensou celular algum.

Ao final da instrução, entendo que a prova é robusta, uma vez que todos elementos apontam para a autoria e responsabilidade criminal do acusado, restando autorizado o decreto condenatório.

Com efeito, o acusado foi preso em flagrante, logo após dispensar o aparelho celular pertencente à vítima, e em solo policial foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime e confessou a prática delitiva.

Neste ínterim, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

A vítima reconheceu o acusado, pouco tempo depois do crime, como sendo aquele que subtraiu seu aparelho celular na Avenida Paulista. O réu, por sua vez, confirmou que estava andando de bicicleta pelo local.

Ainda, é certo que os policiais afirmaram que o acusado estava em alta velocidade em sua bicicleta numa rota que é comumente utilizada por meliantes, que praticam crimes na região da avenida paulista, como rota de fuga.

Neste mesmo trilhar, a testemunha Leonardo afirmou que viu 03 indivíduos em bicicletas, sendo que um deles estava com um celular na mão e durante a tentativa de fuga veio a dispensar o aparelho.

Note-se que, embora o policial Lucas não tenha visto o aparelho ser dispensado, ele confirmou que fora ele mesmo quem recuperou o aparelho, embaixo de um veículo estacionado, após ter sido alertado por seu colega de farda para tanto, indicando, portanto, que o aparelho havia sido dispensado naquele momento, pois não se pode imaginar que um policial, em sua motocicleta, durante uma perseguição, tenha capacidade de avistar um aparelho celular no chão embaixo de um veículo.

Registre-se que o próprio réu afirmou que, até a data dos fatos, desconhecia a vítima e os policiais.

Notadamente, há que se dar crédito à versão da vítima, que procurou narrar os fatos

com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Insta salientar que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para desacreditar no depoimento da vítima, tampouco das testemunhas.

Há que se consignar, ainda, que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas são uníssonos, corroboram a versão apresentada em solo policial, e estão em perfeita harmonia com o conjunto probatório encartado aos autos.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Elucidativo ainda o seguinte julgado:

Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Acusado surpreendido pela polícia na posse de 36,2 gramas de maconha, embalada individualmente, além de uma arma de fogo com numeração raspada, em sua cintura. Palavras dos policiais coerentes e seguras, com a nota de que pequenas contradições em seus depoimentos não têm o condão de invalidá-los por completo, desde que harmônicos quanto ao principal. Prova hábil à condenação. Negativa do acusado isolada, considerando-se que a abordagem se deu cerca de três horas após ele ter saído da casa da namorada. Impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes. Quantidade de droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão a denotar que os entorpecentes se destinavam à venda. Postura de quem se valia da droga para o tráfico. (...) (TJSP. Apelação Criminal nº 10910463300, rel. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/12/2007) - grifei

Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizerem a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente do réu, que alega o que bem entende, sempre visando a autodefesa.

Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos, que não sejam em torno do principal, não tem o condão de afastar a prática delitiva e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Além disso, em que pese o réu não tenha confirmado em Juízo sua confissão em solo policial, tendo afirmado que permaneceu calado em seu interrogatório na fase preliminar, fato é que não alegou a nulidade do termo de interrogatório de fls. 12. Não bastasse, a afirmação de que não conhecia Arturo e Angel também vai de encontro ao que ambos afirmaram perante a autoridade policial, uma vez que, conforme se observa de fls. 10 e 11, eles afirmaram que eram amigos do acusado, sendo certo, ainda, que todos os três indicaram o mesmo endereço e, conforme certidões de fls. 108/110, trata-se de local de habitação coletiva.

Vê-se, pois, que, a negativa do réu está completamente divorciada da prova coligida aos autos.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou amplamente configurada a prática delitiva pelo réu e, ante a coesão do conjunto probatório, sua condenação pelo crime de furto, nos exatos termos do artigo 155, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

Assim, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pois se trata de réu primário, conforme indicam sua Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 36) e F.A. (fls. 37). Portanto, pena-base em 01 (um) ano de reclusão, além de 10

(dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Pena definitiva, portanto, em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena igual a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privativa de liberdade (01 ano) à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra AGUSTIN JAVIER CANTERO LOPES, para CONDENÁ-LO à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma anteriormente especificada.

Como acima afirmado, considerando a pena aplicada e o fato de que o réu respondeu ao processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da sentença, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. I. C.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA